ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ޗަރަންޓީކުރަން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޗުއަލް ޒާމިނާ އެއްގޮތަށް ހުރަހަކާއި ސާފު ހުރަހެއްގެ ތަނުންކަމުގެ، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމުގެ ބަޔަކާއި ޤާނޫނުސަރި އިސްތިޖާބާގެ ދަރުންފުސް އެ ވައުދު ބަންދުޖެހުމުގެ ހަމައެއް ނުވަނިކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޕަސްމަންޒަރު

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުޑީވަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުތުވެރިވި ކުރިސްޓްބޯޓު ޖީޕީ ނިކާލާ ގޮތަށްގެ ހުރަސްއެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަމަޖެހޭ ވަޒީފާ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކެނުނާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނަން ގޮތުން ޗެރިޓީން ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އުޅަނދު ގަތުމަށް ވާއިދާއެކު ކަރުދާހެއް ދިނުމަށް ޖާގަދެވޭ ކުރެވޭ ކަމުން އެހެން އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި އުޅަނދުގެ ވަގުތުމަށް ކަމުގައިވާ ކަމަށް
މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 ރުފިޔާ ޑޮލަރު ހޯދުން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި
އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަވަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިއަށް ދެމުންގޮސް 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު ކޮޅަށް ގެނައުމުގެ
ހުއްދަ ނަގައިދޭ އިލްތިމާސްގައި ދިފާއިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ރުފިޔާގެ 250،000 ޑޮލަރާ ޖުމުލަގެ
އަދަދާއި 400،000 ޑޮލަރާ ޖުމުލަ ދެފަރާތުގައިވާ ފަރަގު، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާދޭ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް
ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލްގައި ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ޝަރުޠުތަކާއި ގުޅިގެން ދެވުނު ވައުދެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫން
ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ޤަރާރުކޮށްފައިވާ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަން ބަންދުޖެހުމުގެ ހަމައެއްނެތް
އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ނިންމަވަން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޢ ރ. އަލަކާ ސިވިންގ އިންވެސްޓްމަންޓްކަރި "ބީޗްވިލާ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އާ އުޅަނދު ލެއް އަންގައި ވިއްކާލައިދޭނެކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އެއްބަސްވި 150,000 US$ (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުން ދައްކަވައިދިނުމަށް ޙުކުމްކުރުމަށް އެދި، ޢ ރ. އަލަކާ ސިވިންގ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަތިން ދިނުމަށް ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތުގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޢ ރ. އަލަކާ ސިވިންގ އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ގަޑިއެއްގެ ނަމުގައި ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ގަޑިއެއްގެ ނަމުގައި އަދި ކޮންޕެނީއަށް ދިނުމުގެ ނަމުގައި ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ޢ ރ. އަލަކާ ސިވިންގ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނުމުން އިތުރަށް ބަދަލުކުރުމުން އިތުރުގައި، ޢ ރ. އަލަކާ ސިވިންގ އާއި ކޮމިޝަން ފީ ބަހާ ނިސްބަތް ގޮތް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމުގެ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ބަޔާން އިޤްރާރުވެ ޢ ރ. އަލަކާ ސިވިންގ އަށް އެ ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޢ ރ. އަލަކާ ސިވިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އޮޅިފައި، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ފޯނުން ގުޅިގެން ބަދަލުވެފައި އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަމާއި، ޚިޔާރުކުރި އެއްބަސްވުމުގެ މަސްދަރު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވޭކަން؛
5. ފޯނުން ގުޅުން ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުޢާމަލާތް އޮތް ޝަރީޢަތުން އިސްލާމް ބަޔާންކުރި ސަބަބު ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ނ. އަޒަކާ ސިންގް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ނ. އަޒަކާ ސިންގް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދުވެފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ ޙުކުމްގައިވާ "ގޮތެއް ކުރަންޖެހިގެން" މި ޢިބާރާތަކީ މާނަ ކުރެވޭ އަދި އެކުލެވޭ ނިކާޙުފަސްކުރުމުގެ އެއް ޢިބާރާތް ކަމަށާއި، އެއީ ހުކުމްކުރުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވިފައި، ޢ.ނ. އަޒަކާ ސިންގް އިޖްތިހާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިޔުމަށް އަނބިކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެއީ އިތުރުބާއްވާ ނުނުކަން ޢ.ނ. އަޒަކާ ސިންގް ބަޔާން ޤަބޫލުކުރެއްވުމާ، ދަރުވާރާ ދުރުދުރު ކޯޓުތަކުގެ ވެރިޔަކަށް ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެވިޑެންސް މަސްދަރުގެ ޙުކުމްތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަސްދަރަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ ކޮށްފަހަރުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކުރިން ބަލައިގަތުމުގެ ގޮތުން އެޑިޓަރސް ފިޔަވައި މުޅިހާގެ މުޢާމަލާތް ކޯޓުފައިވާ ސިވިލް ޢ.ނ. އަޒަކާ ސިންގް އާއި ކުރިން ބަލައިގަތުމުގެ ގޮތުން ބަލާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކުރުމުން، މުޢާމަލާތު ނިޔަވާ ފޮތައިވާ ވައްދަލުގެ ބަދަލުގައި ބޭރުބެލުމާ ޢ.ނ. އަޒަކާ ސިންގް ކުރި ޢަމަލެއް ނުވާކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެވިޑެންސް މަސްދަރު ބަލައިގަތުމުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުރި މާއްދާ ތިރާލްފަނިތެރޭގެ ދަރަން މި މާއްދާ މަސްދަރުގެ ޙަވާލާ ދެކޭއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މާއްދާ ދަރަނި ދަރަނިޖަހާފައި ޢަމަލުކުރާ ފަރާތުގެ ނޯޓެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަނާގެ ވައުދަލު އާންމުގެ މައްސަލަތާ ދަރަނިޖެހޭގޮތް" މި މާނައިގައި ހިއްސާ ތަރުތީބުގެ ބަދިލުގެ އެކްސްޕާޓް، އިސްތިމާޢު ޝަރީޢަތުގައި މަރަހި ވައުދަލު ދަރަނިޖެހުނުގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަސްމަލު ހިއްސާ މާލު ނަގައިއްޔާގެ ބަދަލުގެ ދިނުމުން ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި އެކީގެ މައްސަލަ ބަދަލުކުރެވޭ ގުރުބާނީ ނުވާ ވައުދު ފުރުފުރުން ޝަރީޢަތުގައި ހަމަޖެހުނު އަޑުވަރު ކަމަށާއި، ވައުދުވާ ފަރާތްގެ ނުކުރުމުގައި އެކަމަ ވައުދު ފުރުޞަތު ގޮތެއް ޝަރީޢަތުގެ ކުރިއަށް ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ނިކުމެވުނު ބުނުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ބައިތް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަރާތްތަކުން ބޭފުޅުންގެ މުރާޖަޢާކުރުމާއި ފަރާތްތަކުގެ ބަރާ ދަށުވެ ބުރަސައިން އަދި ފަރާތްތަކުގެ ބުރަސައިން ސަރަޙައްދު ގާއިމުކުރަމުން، 14 ޖަނަވަރީ 2026 ގައި ފަރާތްތަކުގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަސްޓިސް އުސްތާޛާ

---

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަށަވަރުވަނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޭގެން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާޒީ ތަރައްޤީ ހާރިސްއްކަލެއް، ކޮން އިބްތިދާއީކަމެއް، ބަރާބަރުކަން ފަހިސާ ދައުލަތް "ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައިރީރް" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނުކުތުމުގެ އަދި އޮތުން ނުފިލާގޮތަކަށް އެކަމާ އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދުން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރަންވާނީ ކަނޑައަޅާ ބުނެފައިވާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެންގުމަކުން ބުނެދީފައިވާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރު ޝަރުތެއް ނުވަތަ ސަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއިރުގައި، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގަމުން ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުން ސަބަބަކާހުރެ ނިޒާމެއް ބަދަލުކުރިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޒަކަރިއްޔާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނީ ޤަބޫލުކުރުމަކީ އަދި ޤާނޫނީ ބާރުލިބޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ތާޢީދުވާ އެއްބަސްވުމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޖަންބުރާޅު ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ނިޔަތާއި ގުޅިގެން، އެކަން ޖަންބުރާޅު ކަމަށް ބެލޭނީ ނިޔަތް އެނގޭ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓަށްވުރެ، އަދި އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤްހުގައި ވެއްޖެ މަޖިލީހެއް، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤުބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރުމަކުން މުސްތަޤުބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްދޭ ބަސް ބަހެކެވެ. އޭގެ ވަޢުދާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމު އަމަލުކުރެވެއެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަހުލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގައި ހިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮޓު ގުޅުވިގެން ވަޢުދު މީހާގެ ވަޢުދަށް ތާޢީދުވާކަށް ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުވާކަށް މިންވަރުކުރެވުމަށް، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

10. ''މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ'' (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޙަދީޘް މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްއެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިފުފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމުގެ މައްސަލަ ވެވޭ، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައި ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުކުރުމަށް ޝަރުޢީ ދަލީލެއް ބޭނުންވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުކުރެވޭނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 41-40 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ދުލުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ފަސްކުރުމަކީ ގޯހެއް ކަމުގައިވާނެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުކުރުމުގެ މާނައަށް، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން ރިޢާޔަތް ކުރާ ސީދާ ވަރަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިލްތިޒާމުގައި ކުރި އަޙްކާމުތަކާއި، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި އަޙްކާމުތަކާ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޠްބީޤުކުރަމުން "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތަކުން ކުރާ ވަޢުދަކާ އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އޭގެ މަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންވާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް ވަޢުދަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން ކޯޓުން މަނާކުރެވޭނެކަމެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދުވަހަކު ކަމެއް ކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ދައްކުމުގެ ފަރާތާ ދިމާކޮށް ކުރާ ޢަމަލުތަކުގައެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗް އޮފް ފުލް ކޯޓު ހުކުމް ވ. ސަރުކާރު ވ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޝަރީޢަތް) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވަޢުދަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލު ހޯދުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތަކީ އެއީ ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤު ބަލަހައްޓައިދޭ ގޮތުގެ ކަމުގައި ވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދަކަށް ބަރޯސާވެ އެފަރާތުން ކަމެއް ކުރަމުންދާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ ބަދަލު ހޯދައިދޭ ކަމުގެ ޙައްޤު ލިބެއެވެ. އަދި އޭގެ ހަމަތަކަކީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހިމެނޭ ބުރަވެވޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަޑުއެހުމެއް މަދު ވ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޝަރީޢަތް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޝަރީޢަތް) ގައި ބައްޕަވަރުގެ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤުކުރަމުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވަޢުދަކާ ޚިލާފަށް ވަޢުދު ދައްކުމުގައި ބަރޯސާވެ ތަނެއް ކުރީގެ ކަންކަން ތަޠްބީޤުކުރެއްވި ފަރާތްތަކާ (ސިޓީ ކައުންސިލް) ވަޢުދުވެފައި ވުމާއި، ވަޢުދު ދައްކާ ފަރާތް އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ އަޙްކާމުތަކެއް ކުރުމާއި، އެ އަޙްކާމުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބޭ ގޮތް ނުވަތަ އިޖާބަދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑުނިސްބަތަކުން ބަލައިގެން ފެންނަ ޙާލަތެއް ގޮތުގައި ވަޢުދު އެއްގޮތަކަށް އަޙްކާމުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތް އެންގެން ކަމުގައިވާ ގޮތަކާ ހަމަޖެހެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޢާމުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންޞާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ޤަބޫލުކުރައްވާ އުސޫލަކީ، އެމެރިކަން ރިއަލިޓީގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަތުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ދަޢުވާއާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު 2016/SC-A/16 [2021] SC 51

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަމީދު (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓެއްކަން ވުމަށް ޝަރުތުތަކާ އެންފޯސްކުރުމަށް މި ދަޢުވާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.
2. އެ އެގްރީމަންޓް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އެގްރީމަންޓަކީ [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވ. ސަލޫޝަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ސަލޫޝަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްޗަށް އަނެއް (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލެއް ނެތިނަމަވެސް) ޢަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެކިގެން، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ޙައްލު ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގަން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ދުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ދުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތެއްނެތި.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ކުށެއް ހެދި ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ދިމާއަށްކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަމުގައި އުފުލާ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.